

臺灣臺北地方法院刑事判決

114年度審訴字第3961號

公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官

被 告 林紘毅

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第30413號），嗣因被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：

主 文

林紘毅犯三人以上共同詐欺取財罪，共二罪，各處有期徒刑柒月。應執行有期徒刑捌月。

已繳交之犯罪所得新臺幣叁佰元沒收。

事實及理由

一、本案之犯罪事實、證據及應適用之法條（含共同正犯及罪數之論述），除補充「被告林紘毅於本院審理中之自白」為證據外，其餘均引用檢察官起訴書所載（如附件）。

二、詐欺犯罪危害防制條例於民國114年12月30日修正，於115年1月21日公布。修正前第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，修正後則改列為第47條第1項，規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起六個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑」。則修正後之法律並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時之詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定。被告本案偵、審均自白，且已自動繳交犯罪所得新臺幣（下同）300元，有本院115年贓款字第82號收據在卷可憑，是應依修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。至於被告關於洗錢自白之部分，因本案係從一重而論以加重詐欺取

財罪，無從另依洗錢防制法第23條第2項規定減輕其刑，然得作為刑法第57條量刑審酌之事由，附此說明。

三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知現今社會詐欺集團橫行，集團分工式之詐欺行為往往侵害相當多被害人之財產法益，對社會治安產生重大危害，竟為私利而與詐欺集團合流，造成被害人財產損失及社會治安之重大危害，所為應予非難；並考量被告犯後坦承犯罪，然被告雖表示希望另定調解庭（見本院卷第46頁），卻於調解期日未到庭，尚未彌補本案所造成之損害；兼衡被告於本案詐欺集團之角色地位及分工情形、所造成之損害，暨其智識程度、生活狀況（詳見本院卷第52頁）及其素行等一切情狀，就其所犯分別量處如主文所示之刑，並定其應執行之刑如主文所示。

四、沒收：

(一)按洗錢防制法第25條第1項則規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。依特別法優先於普通法之原則，本案若有洗錢財物的沒收，自應適用洗錢防制法第25條第1項之規定。又「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之」，刑法第38條之1第1項前段亦有明文。末按「宣告前2條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性，犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」，刑法第38條之2第2項定有明文。若係上開特別沒收規定所未規範之補充規定（如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形），既無明文規定，自應回歸適用刑法之相關規定。

(二)被告陳稱：我一天提領10筆以上，日薪3,000元，對於犯罪所得估算300元沒有意見等語（見本院卷第51頁）。既無證據可認被告獲有較前述為高之報酬或其他不法所得，估算被告本案犯罪所得為300元。此犯罪所得已由被告向本院繳交，前已敘明，是應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。

01 (三)被告參與本案洗錢犯行所隱匿之詐欺取財犯罪之財物，固為
02 洗錢財物，依洗錢防制法第25條第1項規定，係不問屬於犯
03 罪行為人與否全數宣告沒收。然被告取得之詐欺財物均已由
04 其依指示交付予詐欺集團之上游，如對其宣告沒收前揭洗錢
05 之財物，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不
06 予宣告沒收或追徵。

07 五、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1
08 項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

09 本案經檢察官陳虹如偵查起訴，檢察官邱曉華、牟芮君到庭執行
10 職務。

11 中 華 民 國 115 年 3 月 20 日
12 刑事第二十一庭法 官 卓育璇

13 以上正本證明與原本無異。

14 如不服本判決，應於收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴書
15 狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆
16 滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕
17 本）「切勿逕送上級法院」。

18 告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上
19 訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

20 書記官 陳宛宜

21 中 華 民 國 115 年 3 月 20 日

22 附錄本案論罪科刑法條：

23 中華民國刑法第339條之4

24 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年
25 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：

26 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

27 二、三人以上共同犯之。

28 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
29 對公眾散布而犯之。

30 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或

電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五十萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附件：

臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書

114年度偵字第30413號

被 告 林紘毅

上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

犯罪事實

一、林紘毅自民國113年10月6日起，加入真實姓名年籍不詳、Telegram暱稱「培根」、「趙空城」等人組成之詐欺集團(下稱本案詐欺集團，所涉參與組織罪嫌，業經提起公訴，不在本案起訴範圍)擔任提款車手，並約定每日新臺幣(下同)3,000元至5,000元作為報酬，與「培根」、「趙空城」等人共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員以附表所示方式詐騙附表所示之曾喬惠、林宜君，致渠等均陷於錯誤，而於附表所示匯款時間，將附表所示之款項匯入附表所示金融機構帳戶。復由林紘毅經「培根」、「趙空城」指示，持如附表所示之金融機構帳戶提款卡，於如附表所示之提領時、地，提

領如附表所示之金額，並依指示將提領之詐欺款項悉數放至指定地點，由本案詐欺集團不詳成員前來收走，藉此方式製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。

二、案經曾喬惠、林宜君訴由臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。

證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實：

編號	證據名稱	待證事實
1	被告林紘毅於偵查中之供述	坦承依本案詐欺集團成員指示，於附表所示時間，前往附表所示之地點提領附表所示之款項，並將款項悉數交予本案詐欺集團成員之事實。
2	告訴人曾喬惠於警詢之指訴	證明告訴人曾喬惠遭詐欺集團成員以附表編號1所示之方式詐騙後，而將如附表編號1所示之金額，匯款至附表編號1所示帳戶之事實。
3	(1)告訴人林宜君於警詢之指訴 (2)告訴人林宜君提供之與詐欺集團對話紀錄擷圖1份、轉帳明細擷圖1份	證明告訴人林宜君遭詐欺集團成員以附表編號2所示之方式詐騙後，而將如附表編號2所示之金額，匯款至附表編號2所示帳戶之事實。
4	附表所示之帳戶交易明細1份	證明如附表所示之人遭詐欺集團成員訛詐後，而將附表所示之金額，匯至附表所示帳戶內，嗣由被告於附表所示提領時間、地點，提領附表所示帳戶內款項之事實。

5	被告提領畫面影像擷圖3張	證明被告依本案詐欺集團成員指示，於附表所示提領時間、地點，提領附表所示帳戶內款項之事實。
---	--------------	--

二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。被告與本案詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為觸犯數罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌處斷。又被告所犯係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，以被害人數之多寡，決定其犯罪之罪數，是被告對附表所示之人所為上開犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。至被告未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，依同條第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。末請審酌被告正值青壯而有謀生能力，竟不思循正當途徑獲取所需，為貪圖輕易獲得金錢，加入詐欺集團，擔任提款車手，助長詐騙犯罪風氣之猖獗，並影響社會治安及風氣，所為實屬不該，應予非難，又被告未與告訴人和解或達成調解，惟念及被告在本案詐欺集團中擔任之角色尚屬底層，並非主導犯罪之人，犯後又始終坦承犯行等情狀，建請就被告各次犯行均量處有期徒刑2年以上之刑，以示警懲。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

此 致

臺灣臺北地方法院

中 華 民 國 114 年 11 月 27 日

檢 察 官 陳虹如

附表：

編號	被害人	詐欺方式	匯款時間	匯款金額 (新臺幣)	匯入帳戶	提領時間	提領地點	提領金額 (新臺幣)
1	曾喬惠	不詳詐欺集團成員於113年11月1日前某時許，於臉書刊登投資訊息而結識曾喬惠，以LINE暱稱「億見傾薪」、「LMNX Exch	113年11月1日 18時42分	1萬元	遠東商業銀行 帳號 000-00000000 000000號帳戶	113年11月1日 18時50分	臺北市○○區○○街000巷00號	2萬元

(續上頁)

01

		ange」向曾喬惠佯稱可以第三 方程式代為操作股票獲利等 語，致曾喬惠陷於錯誤，依其 指示轉帳。						
2	林宜君	不詳詐欺集團成員於113年10月 31日前某時許，於臉書刊登投 資訊息而結識林宜君，以LINE 暱稱「財富創造師」向林宜君 佯稱可代為操作期貨或利等 語，致林宜君陷於錯誤，依其 指示轉帳。於錯誤，依其指示 轉帳。	113年11月1日 18時46分	1萬元				